



สัญญาเงินทุน ก.พ. เพื่อการศึกษา

สัญญาเลขที่.....(1).....

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

โดยที่รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้ทุน”) สำหรับเป็นเงินทุนของรัฐบาล เพื่อส่งบุคคลไปศึกษาวิชาในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ทุน ก.พ.”) เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ และให้กลับมารับราชการ หรือปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสืบไป

และโดยที่.....(2).....

เลขประจำตัวประชาชน.....วัน/เดือน/ปีเกิดอายุ.....(.....) ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)..... หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับทุน”) เป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครของผู้ให้ทุน แล้วแต่กรณี และเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน ก.พ. เพื่อการศึกษา ตามเจตจำนงข้างต้น ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา แผนก 1 และแผนก 2

ผู้รับทุนจึงขอทำสัญญาให้ไว้แก่ผู้ให้ทุน โดย.....นางกมลระตี..มหารัตนวงศ์.....

ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ..... ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ให้ทุนตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับเลขที่.....146..... ลงวันที่...26...เดือน...เมษายน..... พ.ศ.2566..... มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 หน้าที่ของผู้รับทุน

1.1 ผู้รับทุนตกลงรับทุน ก.พ. เพื่อศึกษาวิชาตามที่ผู้ให้ทุนหรือคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ก.พ.) กำหนด โดยจะตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร และจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด

ในระหว่างรับทุน ก.พ. ตามสัญญานี้ ผู้รับทุนต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด รวมทั้งต้องไม่รับทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในภายหน้า หากทุนดังกล่าวมีข้อผูกพันที่เป็นอุปสรรคในการ เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานตามที่กำหนดในข้อ 1.3

1.2 ในระหว่างรับทุน ก.พ. ตามสัญญานี้ ผู้รับทุนตกลงยินยอมอยู่ในความดูแลของ ผู้ให้ทุน โดยจะเชื่อฟังและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับที่ ก.พ. กำหนด ตลอดจนคำสั่ง ประกาศ

หรือข้อกำหนดอื่นใดของผู้ให้ทุนหรือผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมาย ที่ได้กำหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุม การศึกษา ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินทุน ก.พ. ของผู้รับทุน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม สัญญานี้ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในขณะที่ลงนามในสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า โดย ผู้รับทุนตกลงยินยอมถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

1.3 ผู้รับทุนตกลงเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ตามที่ผู้ให้ทุนหรือ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า.....(4)...(....) เท่าของระยะเวลาที่ผู้รับทุน ใช้ไปในการศึกษาวิชาตามที่ผู้ให้ทุนหรือ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวให้รวมถึงระยะเวลาที่ผู้รับทุน ใช้ไปในการดำเนินการอื่นเพิ่มเติมตามที่ ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบตามข้อ 2.2 วรรคสอง หรือระยะเวลาที่ผู้รับทุน ได้รับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มจากทางราชการในระหว่างศึกษาวิชาตามที่ผู้ให้ทุนหรือ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ สุดแต่ ระยะเวลาใดจะมากกว่ากัน เพื่อชดใช้ทุนตามสัญญานี้

ระยะเวลาในการรับราชการหรือปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับทุนตกลงให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญารับทุน ก.พ. เพื่อการศึกษา ฉบับก่อนหน้า (ถ้ามี)

1.4 ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของสัญญานี้ ตามข้อ 2.2 วรรคสอง ผู้ให้ทุนจะแจ้งให้ผู้รับทุนทราบ และผู้รับทุนตกลงว่าจะมาทำสัญญาตามที่จะมีการ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนั้น พร้อมทั้งจะจัดให้มีการทำสัญญาค้ำประกันเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุม ความรับผิดที่จะมีขึ้นอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว (ถ้ามี)

1.5 ในกรณีผู้รับทุนพ้นความรับผิดเพราะเหตุเจ็บป่วยตามข้อ 3.1 วรรคสี่ ผู้รับทุนต้อง แจ้งสถานะการทำงานและการได้รับเงินเดือนตลอดจนประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านของเอกชน องค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ แก่ผู้ให้ทุน ทราบทุก ๆ หกเดือนตลอดระยะเวลาสามปีนับตั้งแต่วันที่ผู้ให้ทุนหรือ ก.พ. กำหนดให้เข้ารับราชการหรือ ปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุน หรือวันที่ผู้รับทุนได้ออกจากราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี

ข้อ 2 หน้าที่และอำนาจของผู้ให้ทุน

2.1 การจ่ายเงินทุน ก.พ.

ผู้ให้ทุนตกลงจ่ายเงินทุน ก.พ. ให้แก่ผู้รับทุนเพื่อศึกษาวิชาตามที่กำหนด โดย ผู้รับทุนจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ ก.พ. กำหนด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนไป ศึกษา ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการ ครองชีพ ค่าฝึกอบรม ฝึกงาน ค่าดูงาน เป็นต้น โดยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเป็นไปตามที่ผู้ให้ทุน หรือ ก.พ. กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 3

ในกรณีที่ผู้ให้ทุนจำต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 2.2 วรรคสอง ให้ผู้รับทุนได้รับเงินทุน ก.พ. เป็นค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องดำเนินการดังกล่าว ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ ก.พ. กำหนด

2.2 อำนาจของผู้ให้ทุน

ผู้ให้ทุนหรือ ก.พ. มีอำนาจสั่งให้ผู้รับทุนยุติหรือเลิกการศึกษา และ/หรือสั่งให้ผู้รับทุนเดินทางกลับประเทศไทย แล้วแต่กรณี โดยอาจสั่งให้ผู้รับทุน ก.พ. แก่ผู้รับทุนเสียตั้งแต่วันที่สั่งยุติหรือเลิกการศึกษา หรือตั้งแต่วันหนึ่งวันใดถัดจากวันที่สั่งดังกล่าวขึ้นด้วยก็ได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับทุนไม่มีทางที่จะสำเร็จการศึกษาวิชาตามที่ผู้ให้ทุนหรือ ก.พ. กำหนด หรือมีเหตุอื่นใดอันไม่สมควรที่จะให้ผู้รับทุนศึกษาวิชาตามที่ผู้ให้ทุนหรือ ก.พ. กำหนดต่อไป

ผู้ให้ทุนมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของสัญญานี้ได้ หากการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และ ก.พ. มีมติเห็นชอบ เช่น การให้ผู้รับทุนได้รับเงินทุน ก.พ. เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษาตาม ข้อ 1.1 เพื่อประโยชน์ของการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตามที่ ก.พ. กำหนด เป็นต้น

ข้อ 3 ความรับผิดชอบของผู้รับทุน

3.1 กรณีการขอใช้เงินทุน ก.พ.

ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบใช้เงินทุน ก.พ. ให้แก่ผู้ให้ทุน ตามที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้นตามข้อ 2.1 วรรคหนึ่ง พร้อมเบี้ยปรับเป็นเงินอีก.....(5).....(.....) เท่า ของจำนวนเงินทุนดังกล่าว โดยไม่ตัดสิทธิผู้ให้ทุนที่จะบอกเลิกสัญญา หากเข้ากรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

- (1) ผู้รับทุนสละสิทธิการรับทุน ก.พ.
- (2) ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 2.2 วรรคหนึ่ง หรือข้อ 5 วรรคสอง แล้วแต่กรณี จนเป็นเหตุให้ผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญา
- (3) ผู้รับทุนไม่เข้ารับราชการหรือไม่ปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตามที่ผู้ให้ทุนหรือ ก.พ. กำหนด
- (4) ผู้รับทุนได้เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตามที่ผู้ให้ทุนหรือ ก.พ. กำหนดแล้ว แต่ผู้รับทุนไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือผลการทดลองปฏิบัติงาน
- (5) ผู้รับทุนได้เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตามที่ผู้ให้ทุนหรือ ก.พ. กำหนด แต่ไม่ครบกำหนดเวลาตามที่กำหนดในข้อ 1.3
- (6) ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติจากผู้ให้ทุนหรือ ก.พ. ให้ศึกษาวิชาตามที่ผู้ให้ทุนหรือ ก.พ. กำหนดต่อไปด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอื่นตามระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนหรือ ก.พ. กำหนด แต่ผู้ให้ทุนได้จ่ายเงินทุน ก.พ. ให้แก่ผู้รับทุนไปในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด แล้วต่อมาผู้รับทุนไม่คืนเงินทุน ก.พ. ที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ให้ทุนตามที่ผู้ให้ทุนหรือ ก.พ. เรียกคืน

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากผู้รับทุนเคยได้รับเงินทุน ก.พ. เป็นค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในข้อ 2.1 วรรคสอง ผู้รับทุนยินยอมรับผิดชอบใช้เงินดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ทุนด้วย

การขอใช้เงินทุน ก.พ. ตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ลดลงตามส่วนจำนวนเวลาที่ผู้รับทุนรับราชการหรือปฏิบัติงานขอใช้ไปบ้างแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ ก.พ. และกระทรวงการคลังจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่ามิใช่เหตุผลอันสมควรให้ผู้รับทุนฟื้นความรับผิดชอบ

ถ้าการที่ผู้รับทุนไม่เข้ารับราชการหรือไม่ปฏิบัติงานหรือออกจากราชการหรือออกจากงานก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาด้วยกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่งนั้นเป็นเพราะเหตุผู้รับทุนเจ็บป่วย โดย ก.พ. และกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับทุนไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะรับราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้รับทุนจึงจะไม่ต้องรับผิดชอบดังกล่าว แต่ถ้าในระหว่างเวลาสามปีนับตั้งแต่วันที่ผู้ให้ทุนหรือ ก.พ. กำหนดให้เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานเพื่อขอใช้ทุน หรือวันที่ผู้รับทุนได้ออกจากราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี ผู้รับทุนไปทำงานในรัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านของเอกชน องค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ โดยได้รับเงินเดือนและประโยชน์อย่างอื่นสูงกว่าเงินเดือนที่ผู้รับทุนได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้รับทุนยินยอมรับผิดชอบใช้เงินทุน ก.พ. และเบี้ยปรับตามที่กล่าวในวรรคหนึ่ง เว้นแต่ในกรณีที่ ก.พ. และกระทรวงการคลังจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่ามิใช่เหตุผลอันสมควรให้ผู้รับทุนฟื้นความรับผิดชอบ

3.2 กรณีการขอใช้เงินอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 3.1

ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับเงินจากผู้ให้ทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ให้ทุนได้โดยตรงจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้รับทุน อันมิใช่ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้ทุนจะต้องจ่ายเป็นเงินทุน ก.พ. ตามข้อ 2.1 รวมถึงกรณีที่ผู้ให้ทุนได้โดยตรงจ่ายเพื่อชำระหนี้สินหรือปลดปล่อยความรับผิดชอบแก่บุคคลภายนอกแทนผู้รับทุน แม้จะมีได้แจ้งให้ผู้รับทุนทราบล่วงหน้า ผู้รับทุนตกลงยินยอมให้ถือว่าเงินจำนวนที่ผู้รับทุนได้รับไปหรือที่ผู้ให้ทุนได้โดยตรงจ่ายไปแล้วดังกล่าวเป็นหนี้สินที่ผู้รับทุนต้องชดเชยคืนให้แก่ผู้ให้ทุนทันที เมื่อผู้ให้ทุนเรียกคืน

ข้อ 4 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก 1 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันหรือรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน

จำนวน (.....) หน้า

ผนวก 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

จำนวน (.....) หน้า

ผนวก 3 รายการค่าใช้จ่ายที่จะได้รับตลอดระยะเวลาตามที่ได้รับทุน

จำนวน (.....) หน้า

ผนวก 4 หนังสือให้ความยินยอม (ถ้ามี)

จำนวน (.....) หน้า

..... ฯลฯ.....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้ทุน คำวินิจฉัยของผู้ให้ทุนให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้ทุนทั้งสิ้น

ข้อ 5 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบของทางราชการมาทำสัญญาค้ำประกัน ภายในเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด และในกรณีที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ผู้รับทุนจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ผู้รับทุนได้รับการแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน

ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันตายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างระยะเวลาค้ำประกันตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นหนังสือ และจะต้องจัดให้มีผู้ค้ำประกันรายใหม่ภายใน 3 (สาม) เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้ค้ำประกันเดิมตายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือเป็นบุคคลล้มละลาย โดยผู้ค้ำประกันรายใหม่จะต้องค้ำประกันตามเงื่อนไขเดียวกันกับสัญญา ค้ำประกันเดิมทุกประการ และหากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผิดสัญญา ซึ่งผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้รับทุนได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อในสัญญานี้ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงนาม.....ผู้รับทุน
(.....)

ลงนาม.....ผู้ให้ทุน
(.....)

ลงนาม.....พยาน
(.....)

ลงนาม.....พยาน
(.....)

คำอธิบาย

- (1) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปั๊มประมาณหนึ่ง ๆ เรียงตามลำดับ
- (2) ให้ระบุชื่อตัว - ชื่อสกุล ของผู้รับทุน พร้อมรายละเอียด เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
- (3) ให้ระบุชื่อตัว - ชื่อสกุล ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. ผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญารับทุน ก.พ.
- (4) ให้ระบุจำนวนเท่าของระยะเวลาที่ใช้ไปการศึกษา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตามสัญญารับทุน ก.พ. เพื่อการศึกษา
- (5) ให้ระบุจำนวนเท่าของจำนวนเงินทุน ก.พ. ที่จะกำหนดให้เป็นเบี้ยปรับหากเกิดกรณีการผิดสัญญา

- ผนวก 1 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน/รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุน.....
- ผนวก 2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน.....
- ผนวก 3 รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายที่จะได้รับตลอดระยะเวลาตามที่ได้รับทุน.....
- ผนวก 4 หนังสือให้ความยินยอมในการทำสัญญา (ถ้ามี)
- กรณีผู้ทำสัญญาเป็นผู้เยาว์
 - กรณีผู้ทำสัญญา มีการจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ตัวอย่าง